

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

FOLIO

242

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FECHA

5-I-96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

OBJETIVO: Asegurar una adecuada disponibilidad de recursos financieros que requiere el organismo para hacer frente a sus obligaciones, mediante la liberación del presupuesto comprometido correspondiente a pedidos o contratos en litigio por incumplimiento de los proveedores con respecto a los plazos de entrega pactados.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento y Diagrama de Flujo. No. de Páginas 10

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Dirección de Administración

Gerencia Jurídica

Gerencia de Presupuesto

RESPONSABLE (S)

Vo.Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Lic. Antonio García Rojas Barba

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Lic. Alberto Muñoz González

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Ing. Rosa Mercedes Arrieta

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE: 5-I-96

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:

Gerencia de Contabilidad

Vo. Bo. C. P. José Luis Alarcón Bolaños

Gerencia de Recursos Materiales

Vo. Bo. Ing. Francisco Javier Pérez Maqueda



CIUDAD DE MÉXICO

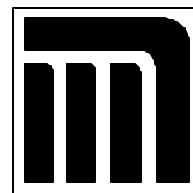
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR
PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

5

I

96

DE: 10

LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO



CIUDAD DE MÉXICO

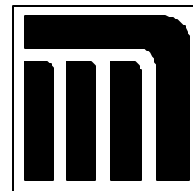
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

5

I

96

DE: 10

OBJETIVO

Asegurar una adecuada disponibilidad de recursos financieros que requiere el organismo para hacer frente a sus obligaciones, mediante la liberación del presupuesto comprometido correspondiente a pedidos o contratos en litigio por incumplimiento de los proveedores con respecto a los plazos de entrega pactados.



CIUDAD DE MÉXICO

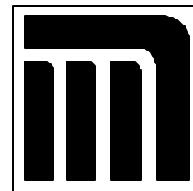
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

5

I

96

DE: 10

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente documento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el control y seguimiento de pedidos, así como en la liberación de recursos comprometidos por pedidos en litigio.
 - Para efectos del presente procedimiento se debe entender por:
 - " Organismo ".- Sistema de Transporte Colectivo.
 - " La Ley ".- Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
 - " Rescisión Administrativa ".- Dejar sin efecto las obligaciones contraídas por el organismo a futuro por causas imputables a los proveedores en perjuicio de la capacidad financiera del organismo.
 - " Presupuesto Comprometido ".- Importe de las obligaciones contraídas por el organismo para el pago de la adquisición de bienes o servicios, con cargo a las partidas correspondientes, dentro de un plazo determinado.
- El Sistema de Transporte Colectivo, a través de la Gerencia de Recursos Materiales deberá rescindir administrativamente los pedidos o contratos asignados a los proveedores en los siguientes casos:
 - Cuando el proveedor no se presente a formalizar los contratos derivados de las licitaciones públicas.
 - Cuando los proveedores a los que se les haya adjudicado un pedido o contrato no entreguen las fianzas correspondientes en la fecha convenida.
 - Cuando el proveedor no entregue los bienes objeto del pedido o contrato en las fechas pactadas con el organismo.
 - Cuando el proveedor suspenda injustificadamente el surtimiento de los pedidos o contratos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hayan sido rechazados por el organismo por no reunir las características y especificaciones establecidas en el pedido o contrato.
 - Cuando los equipos entregados por el proveedor fallen durante el periodo de garantía y no sean arreglados a satisfacción del organismo, en el tiempo establecido en el contrato respectivo.



CIUDAD DE MÉXICO

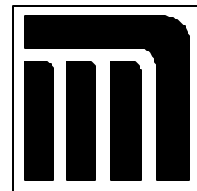
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

5

I

96

DE: 10

- Cuando el proveedor no otorgue las facilidades necesarias al organismo y pactadas en el contrato para la inspección y supervisión de los procesos de producción de los bienes de fabricación especial.
- Cuando el proveedor es declarado en quiebra o suspensión de pagos
- Cuando el proveedor siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el pedido o contrato.
- La Gerencia de Recursos Materiales, a través de sus Departamentos de Compras, deberá efectuar el control y seguimiento de los pedidos o contratos de adquisición de bienes o servicios fincados, así como del cumplimiento en los tiempos de entrega.
- En los casos en que la Gerencia de Recursos Materiales identifique el incumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los proveedores de bienes o servicios, deberá realizar el cálculo de las penas o sanciones a las que, estos se hagan acreedores, de conformidad con lo establecido en las normas y disposiciones legales y administrativas aplicables.
- Cuando se juzgue necesario y en forma previa a la rescisión administrativa, la Gerencia de Recursos Materiales podrá entablar negociaciones con los respectivos proveedores a fin de establecer periodos máximos permisibles para el cumplimiento de los pedidos o contratos, haciéndolo constar por escrito.

En estos casos, los nuevos periodos de cumplimiento o prorrogas otorgadas, no implican la liberación de las sanciones pactadas en el contrato original.

- Transcurrido el tiempo máximo de atraso que se hubiese convenido para la entrega de los bienes, o bien transcurrido el plazo adicional que se hubiese concedido a los proveedores para corregir las causas de los rechazos efectuados, la Gerencia de Recursos Materiales procederá a rescindir administrativamente los pedidos o contratos correspondientes.
 - En todos los casos de rescisión de pedidos o contratos, la Gerencia de Recursos Materiales deberá levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar las causas de la rescisión administrativa, debidamente soportada con la documentación comprobatoria del incumplimiento. (Copia del pedido fincado; en su caso, copia de la nota de entrada al almacén y oficio de recordatorio al proveedor).
- La Gerencia de Recursos Materiales deberá asignar un número consecutivo a las actas circunstanciadas de rescisión administrativa de pedidos o contratos, con el propósito de tener un registro y control sobre los casos de incumplimiento en las fechas de entrega por parte de los proveedores.



CIUDAD DE MÉXICO

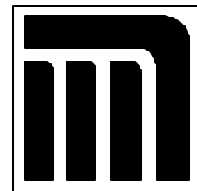
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

5

I

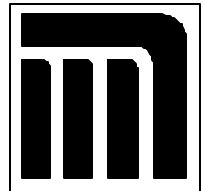
96

DE: 10

- La Gerencia de Recursos Materiales turnará los casos y expedientes de los pedidos o contratos rescindidos administrativamente a la Gerencia Jurídica para que esta gestione la rescisión legal y haga efectivas las fianzas relativas al cumplimiento de los mismos, como son:
 - Fianza de garantía para el sostenimiento de la oferta.
 - Fianza de garantía por cumplimiento de pedido o contrato.
 - Fianza de garantía por operación de bienes.
 - Fianza de garantía por otorgamiento de anticipos.
- La Gerencia de Recursos Materiales deberá notificar los casos de rescisión administrativa de pedidos o contratos al Departamento de Almacenes, a la Gerencia de Presupuesto y a la Gerencia de Contabilidad, misma que deberá acompañarse de la respectiva modificación al pedido con el fin de que esta afecte los registros que correspondan.
- El Departamento de Almacenes, por ningún motivo dará entrada a bienes correspondientes a los pedidos o contratos rescindidos administrativamente.
- La Gerencia de Presupuesto con base en la información proporcionada deberá liberar los recursos comprometidos en los pedidos o contratos rescindidos en forma administrativa.
- Para el caso de los pedidos o contratos de los cuales se hayan otorgado anticipos, la Gerencia de Presupuesto deberá liberar la cantidad resultante del monto de los pedidos o contratos, menos el monto de los anticipos otorgados.
- La Gerencia de Contabilidad con base en la información de pedidos o contratos rescindidos administrativamente y turnados a la Gerencia Jurídica, afectará sus registros traspasando los montos por anticipos otorgados de la cuenta "Anticipos a Proveedores" , a la subcuenta de "Anticipos a Proveedores en Litigio".

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SISTEMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA **PAG.** 6

5 I 96 **DE:** 10

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES (DEPARTAMENTOS DE COMPRAS)	Realiza el seguimiento de los pedidos o contratos fincados, por fecha de entrega.
2		Revisa el informe diario de entradas al almacén, registra los pedidos atendidos oportunamente e identifica los pedidos con retraso en su fecha de entrega.
3		Determina si el retraso amerita la aplicación de sanciones o penas convencionales. Si el retraso no amerita la aplicación de sanciones reinicia procedimiento.
4		Si el retraso es mayor a una semana, calcula el monto de las sanciones aplicables por incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley.
5		Elabora y envía oficio en original y copia para notificar al proveedor sobre el retraso en la entrega de su pedido, así como las penas aplicables por el incumplimiento del plazo pactado, integra copia de la notificación al expediente de pedidos retrasados.
6		Revisa expediente de pedidos retrasados e identifica aquellos con un retraso superior a 10 semanas.
7		Verifica que se hayan hecho las notificaciones o recordatorios a los proveedores con retraso en las fechas de entrega pactadas en el contrato.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

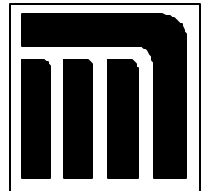
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

5

I

96

DE: 10

8		Elabora acta circunstanciada de la rescisión administrativa del pedido o contrato, asigna un número consecutivo para su registro y control de casos con retraso, haciendo constar el incumplimiento por parte del proveedor.
9		Elabora en original y 5 copias la modificación al pedido y en original y 7 copias oficio de notificación de rescisión administrativa del contrato o pedido y distribuye: Original del oficio de notificación, acta circunstanciada y expediente del pedido.- Gerencia Jurídica Copias No. 1 del oficio de notificación y de la modificación al pedido.- Dirección de Administración, para su conocimiento. Copias No. 2 del oficio de notificación y de la modificación al pedido .- Departamento de Almacenes Copia No. 3 del oficio de notificación y original de la modificación al pedido.- Gerencia de Presupuesto Copia No. 4 del oficio de notificación y Copia No. 3 de la modificación al pedido.- Gerencia de Contabilidad Copia No. 5 del oficio de notificación y Copia No. 4 de la modificación al pedido.- Contraloría Interna Copia No. 6 del oficio de notificación y Copia No. 5 de la modificación al pedido.- Expediente del Pedido Copia No. 7 del oficio de notificación.- Minutario.
10	DEPARTAMENTO DE ALMACENES (ALMACÉN)	Recibe copia del oficio de rescisión administrativa de pedidos, localiza copia del pedido correspondiente e imprime sello de "Rescindido", anexa oficio y archiva.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Recibe copia del oficio de rescisión administrativa y



CIUDAD DE MÉXICO

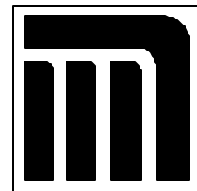
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

5

I

96

DE: 10

original de la modificación al pedido o contrato, localiza en sus controles los recursos comprometidos correspondientes a los pedidos rescindidos y efectúa su liberación cancelando el compromiso.

12 GERENCIA DE CONTABILIDAD

Recibe copia del oficio de rescisión administrativa y copia de la modificación del pedido o contrato, verifica si se otorgaron anticipos. De no haberse otorgado anticipos, registra en la cuenta correspondiente y archiva.

13

Si se otorgaron anticipos, efectúa traspaso de saldos de la cuenta de "Anticipos a Proveedores" a la subcuenta de "Anticipos a Proveedores en litigio". (Continúa en el procedimiento de Recuperación de Anticipos).

14

Elabora oficio en original y copia para enviar a la Gerencia Jurídica el estado contable de la obligación del proveedor, anexa originales de los recibos de anticipo, facturas liquidadas y estimación de lo amortizado a esa fecha.

15 GERENCIA JURÍDICA

Recibe de la Gerencia de Recursos Materiales, el original del oficio de notificación, acta circunstanciada y expediente del pedido o contrato. Así mismo, recibe de la Gerencia de Contabilidad oficio del estado contable de la obligación del proveedor y originales de los recibos de anticipo, facturas liquidadas y estimación de lo amortizado a esa fecha. (Inicia procedimiento de Aplicación de Fianzas y en su caso de recuperación de anticipos)



CIUDAD DE MÉXICO

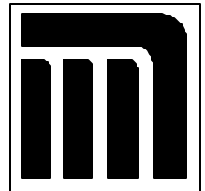
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

5

I

96

DE: 10

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INICIO

1
REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS O CONTRATOS FIRMADOS POR FECHA DE ENTREGA

2
REVISAR EL INFORME REGISTRAR LOS PEDIDOS ATENDIDOS E IDENTIFICAR LOS PEDIDOS CON RETRASO

3
DETERMINAR SI EL RETRASO AMERITA LA APLICACIÓN DE SANCIONES O PENAS CONVENCIONALES

NO
AMERITA SANCION

SI

4
SI EL RETRASO ES MAYOR A UNA SEMANA CALCULAR MONTO DE LAS SANCIONES DE CONFORMIDAD CON LA LEY

5
ELABORAR Y ENVIAR OFICIO PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR SU RETRASO EN LA ENTREGA DEL PEDIDO OFICIO DE NOTIFICACIÓN

6
REVISAR EXPEDIENTE DE PEDIDOS RETRASADOS E IDENTIFICAR AQUELLOS CON UN RETRASO SUPERIOR A 10 SEMANAS

EXPEDIENTE

7
VERIFICAR QUE SE HAYAN HECHO LAS NOTIFICACIONES O RECORDATORIOS RESPECTIVOS

8
ELABORAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO O CONTRATO Y ASIGNAR NÚMERO

ACTA CIRCUNSTANCIADA

9
ELABORAR MODIFICACIÓN AL PEDIDO Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y DISTRIBUIR

GERENCIA JURÍDICA OFICIO

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EXPEDIENTE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACENES OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

GERENCIA DE PRESUPUESTO OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

GERENCIA DE CONTABILIDAD OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

CONTRALORIA INTERNA OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

EXPEDIENTE DEL PEDIDO OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

MINUTARIO

DEPARTAMENTO DE ALMACENES

10
RECIBIR COPIA DEL OFICIO LOCALIZAR COPIA DEL PEDIDO E IMPRIMIR SELLO DE "RESCINDIDO" ANEXAR Y ARCHIVAR

OFICIO

MODIFICACIÓN AL PEDIDO

1/2



CIUDAD DE MÉXICO

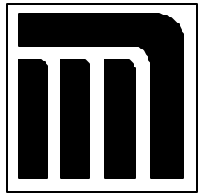
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR PEDIDOS EN LITIGIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

5

I

96

DE: 10

GERENCIA JURÍDICA

GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA DE CONTABILIDAD

2/1

11

LOCALIZA EN SUS CONTROLES EL MONTO DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y EFECTUA SU LIBERACION

OFICIO

MODIFICACION AL PEDIDO

12

RECIBE COPIA DEL OFICIO, LOCALIZA PEDIDO Y VERIFICA SI SE OTORGARON ANTICIPOS

OFICIO

MODIFICACION AL PEDIDO

SI

NO

OTORGO ANTICIPOS

REGISTRA EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE Y ARCHIVA

15

RECIBE DOCUMENTOS

OFICIO

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE CONTABILIDAD

(INICIA PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE FIANZAS Y EN SU CASO DE RECUPERACION DE ANTICIPOS)

13

EFECTUA TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES A LA SUBCUENTA DE ANTICIPOS A PROV. EN LITIGIO



(CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE ANTICIPOS)

14

ELABORA OFICIO PARA ENVIAR ESTADO CONTABLE, ANEXA RECIBOS DE ANTICIPO, FACTURAS LIQUIDADAS Y ESTIMACION DE AMORTIZACIONES

EXPEDIENTE CONTABILIDAD